



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 741 K/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GENTA ALAM SEMESTA, diwakili oleh Tjahyadi Gunawan, Direktur Utama, berkedudukan di Gedung Office 8 Lantai 18-A, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan Petogogan I Gg. IV Nomor 5, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Petogogan I Gang VI Nomor 5 Gandaria, Utara Kabayoran Baru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCI Arb., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di ITS Office Tower, Lantai 6, Niffaro Park, Jalan Pasar Minggu Raya Nomor 18, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n

Tn. LIE REZA H ALIWARGA, bertempat tinggal di Jalan Alam Segar VII, Nomor 64 RT.006 RW.016, Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ratna Wening Purbawati, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Petogogan I Gg. I B Nomor 3 RT.004/RW.011, Kelurahan Gandaria, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019; Termohon Kasasi;

Dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA** *cq* **DIREKTORAT**

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, diwakili oleh
Fathlurachman, S.H., M.M., Direktur Merek dan Indikasi
Geografis, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 8-
9, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Abdul Hakim, S.H., M.Hum., Kasubdit.
Pelayanan Hukum dan Fasilitas KBM dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2018;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Provisi:

1. Menyatakan melarang Tergugat atau siapapun yang memperoleh
daripadanya untuk melakukan segala tindakan hukum sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 butir 5 juncto Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sampai
adanya suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
dan pasti terkait dengan kepemilikan Hak atas Merek **GYMKHANA**
Nomor pendaftaran IDM000463482, tanggal 4 Maret 2015, kelas 41;
2. Menyatakan Pendaftaran Merek **GYMKHANA** dengan Nomor
pendaftaran IDM000463482, tanggal 4 Maret 2015, kelas 41, yang
didaftarkan oleh Tergugat pada Turut Tergugat dalam keadaan status
quo sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pendaftaran Merek **GYMKHANA** dengan Nomor
pendaftaran: IDM000463482, tanggal 4 Maret 2015, kelas 41 atas nama

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 741K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memiliki Persamaan Pada Pokoknya dengan penamaan dan/atau merek **GYMKHANA^{AUTO}** yang dipakai/ digunakan Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat adalah Pendaftar Merek **GYMKHANA^{AUTO}**, Nomor pendaftaran: IDM000463482, tanggal 4 Maret 2015, kelas 41, yang beriktikad tidak baik;
 4. Menyatakan Penggugat sebagai Pemohon Pendaftaran Merek **GYMKHANA^{AUTO}** dengan iktikad baik dan memiliki hak tunggal untuk menggunakan atau memakai Merek **GYMKHANA^{AUTO}** tersebut di Indonesia;
 5. Menyatakan Batal menurut hukum Pendaftaran Merek **GYMKHANA^{AUTO}** Nomor pendaftaran: IDM000463482, tanggal 4 Maret 2015, kelas 41, yang didaftarkan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
 6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatatkan Pembatalan Pendaftaran Merek **GYMKHANA^{AUTO}** Nomor pendaftaran: IDM000463482, tanggal 4 Maret 2015, kelas 41 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek yang disediakan untuk itu;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, kami Penggugat mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Eksepsi mengenai telah lewatnya jangka waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek milik Tergugat (*deluwersa/exceptio temporis*);
- B. Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk mengajukan gugatan pembatalan merek (*exceptie disqualificatoire/diskualifikasi in person*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 741K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 Maret 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat pada tanggal 28 Maret 2019, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 22 April 2019;

Menimbang, memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 20 Mei 2019 dan 21 Mei 2014, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 741K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) atau setidaknya jawaban Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

1. Menyatakan melarang Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) atau siapapun yang memperoleh daripadanya untuk melakukan segala tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5 juncto Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sampai adanya suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti terkait dengan kepemilikan Hak atas Merek **GYMKHANA** Nomor pendaftaran: IDM000463482, tanggal 4 Maret 2015, kelas 41;
2. Menyatakan Pendaftaran Merek **GYMKHANA** dengan Nomor pendaftaran: IDM000463482, tanggal 4 Maret 2015, kelas 41 yang didaftarkan oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) pada Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) dalam keadaan status quo sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan dalam provisi, jika lalai melaksanakan putusan provisi ini;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 741K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pendaftaran Merek **GYMKHANA** dengan Nomor pendaftaran: IDM000463482, tanggal 4 Maret 2015, kelas 41 atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) memiliki Persamaan Pada Pokoknya dengan penamaan dan/atau merek **GYMKHANA^{AUTO}** yang dipakai/digunakan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);
3. Menyatakan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) adalah Pendaftar Merek **GYMKHANA**, Nomor pendaftaran: IDM000463482, tanggal 4 Maret 2015, kelas 41 yang beriktikad tidak baik;
4. Menyatakan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebagai Pemohon Pendaftaran Merek **GYMKHANA^{AUTO}** dengan iktikad baik dan memiliki hak tunggal untuk menggunakan atau memakai Merek **GYMKHANA^{AUTO}** tersebut di Indonesia;
5. Menyatakan batal menurut hukum Pendaftaran Merek **GYMKHANA** Nomor pendaftaran: IDM000463482, tanggal 4 Maret 2015, kelas 41 yang didaftarkan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) untuk mencatatkan Pembatalan Pendaftaran Merek **GYMKHANA** Nomor pendaftaran: IDM000463482, tanggal 4 Maret 2015, kelas 41 atas nama Tergugat, dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 741K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setelah memeriksa memori kasasi tanggal 22 April 2019 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 10 Juni 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa dia sebagai pihak yang memakai pertama merek Auto Gymkhana di Indonesia, sedangkan Tergugat terbukti telah mendaftarkan merek Gymkhana pada Turut Tergugat dan telah terbit Sertifikat mereknya pada tanggal 4 Maret 2015 atas nama Tergugat untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa selain itu Penggugat terbukti baru menggunakan merek Auto Gymkhana pertama kalinya pada tahun 2017, dengan demikian tuntutan Pembatalan Merek milik Tergugat yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 741K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KasasiPT GENTA ALAM SEMESTAtersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT GENTA ALAM SEMESTA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M. Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M. Ph.D.

Ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd/. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 741K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Meterai..... | Rp6.000,00 |
| 2. Re daksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Administrasi kasasi.....</u> | <u>Rp4.984.000,00 +</u> |
| Jumlah..... | Rp5.000.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 741K/Pdt.Sus-HKI/2019